

刑法
No342

共通問題 H24-15

(配点: 2)

月 日

月 日

次の【事例】に関する後記1から5までの各【記述】を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

【事例】

甲と乙は、V経営の食料品店で買った弁当を食べたら食中毒になった旨の嘘を言って因縁を付けてVを脅迫するとともに、同人に軽度の暴行を加え、これらの暴行・脅迫により同人を畏怖させて、損害賠償金の名目で50万円を支払わせ、これを分配することを計画した。乙は、計画に従い、同店に行き、Vに対し、「この店の弁当を食べたら食中毒になった。店の営業を続けなければ50万円払え。払わないと、この店の弁当で食中毒になったと書いたビラをばらまくぞ。」と語気鋭く申し向けた上、Vの額を手の平で軽くたたいた。Vは、これをよけようとした際、バランスを崩して転倒し、全治約1週間を要する後頭部打撲の怪我を負った。

Vは、乙が食中毒になったことは嘘であると気付いたが、乙の要求に応じないと、更に暴力を振るわれたり、店を中傷するビラをまかれるかもしれないと畏怖し、手持ちの現金30万円を乙に渡し、残りの20万円は翌日支払うことで乙を納得させた。

乙は、同店を出て、甲と会い、前記経緯を説明した上、Vから受け取った30万円のうち15万円を分け前として甲に渡した。

乙は、翌日、同店を訪れてVから残りの20万円を受け取ろうとしたが、通報を受けた警察官が同店近くにいたので、20万円の受取は断念した。

乙は、甲に事前に相談することなく、腹いせに、「V経営の食料品店で買った弁当を食べた客が食中毒になった。」という虚偽の事実が書かれたビラを多数の者に配った。

なお、甲は、乙がVに怪我を負わせることや前記ビラを配ることを予想していなかった。

【記述】

1. Vに怪我を負わせたことについて、甲には、傷害罪は成立しない。
2. Vに怪我を負わせたことについて、乙には、傷害罪が成立する。
3. Vに30万円を交付させたことについて、甲及び乙には、恐喝既遂罪が成立する。
4. 虚偽のビラを配ったことについて、甲には、信用毀損罪も業務妨害罪も成立しない。
5. 乙から15万円を受け取ったことについて、甲には、盗品等無償譲受け罪が成立する。

No342	各種犯罪	正答率
共通H24-15	正解 1、5 (順不同)	88%

1 誤っている

本記述では、乙に傷害罪が成立するか及び実行行為を行っていない甲に共同正犯が成立するか、結果的加重犯の共同正犯が認められるかが問題となる。

乙にVに対する傷害罪が成立するかについて。Vの怪我は乙の暴行をよけようとした際にバランスを崩して転倒したために生じたものである。そこで、乙の暴行とVの怪我との間に因果関係が認められるかが問題となる。判例（最判昭25.11.9）は、被告人の加えた暴行から逃げ出した被害者が、誤って転倒し、負傷した場合に、かかる暴行と被害者の負傷との間に因果関係が認められるか問題となった事案において、「被害者が打撲傷を負うた直接の原因が過って鉄棒に躓いて転倒したことであり、この転倒したことは被告人が大声で『何をボヤボヤしているのだ』等と悪口を浴せ矢庭に拳大の瓦の破片を同人の方に投げつけ、尚も『殺すぞ』等と怒鳴りながら側にあつた鋏をふりあげて追かける氣勢を示したので同人は之に驚いて難を避けようとして夢中で逃げ出し走り続ける中におこったことであることは判文に示すとおりであるから、所論のように被告人の追ひ掛けた行為と被害者の負傷との間には何等因果関係がないと解すべきではなく、被告人の判示暴行によって被害者の傷害を生じたものと解するのが相当である。」としている。よって、Vの負傷の直接の原因が乙の暴行をよけようとして、バランスを崩し転倒したために生じたものであったとしても乙の暴行とVの怪我との間の因果関係は認められ、乙に傷害罪が成立する。

甲にVに対する傷害罪が成立するかについて。甲は乙と共にVに対する暴行等を計画した者であるが、一切実行行為を行っていない。そこで、実行行為を行っていない者にも共同正犯が成立するか（共謀共同正犯の肯否）が問題となる。判例（最大判昭33.5.28、百選175事件、練馬事件）は、いわゆる共謀共同正犯を認め得るかが問題となった事案において、「共謀共同正犯が成立するには、二人以上の者が、特定の犯罪を行うため、共同意思の下に一体となって互に他人の行為を利用し、各自の意思を実行に移すことを内容とする謀議をなし、よって犯罪を実行した事実が認められなければならない。したがって右のような関係において共謀に参加した事実が認められる以上、直接実行行為に関与しない者でも、他人の行為をいわば自己の手段として犯罪を行ったという意味において、その間刑責の成立に差異を生ずると解すべき理由はない。さればこの関係において実行行為に直接関与したかどうか、その分担または役割のいかんは右共犯の刑責じたいの成立を左右するものではないと解するを相当とする。」としている。よって、Vに軽度の暴行を加える計画の下、乙をしてVに怪我をさせている以上、甲がVを暴行していなくても、Vに対する暴行、または傷害罪の共同正犯が成立することになる。甲に共同正犯が成立するとしても、甲はVに軽度の暴行を加えることを計画していたにすぎず、Vに怪我を負わせることを認識していない。そこで、このような加重結果についても甲に責任を負わすことができるか（いわゆる結果的加重犯の共同正犯の肯否）も問題となる。判例（最判昭26.3.27、百選1〔第7版〕79事件）は、強盗を共謀したところ、共犯者の1人が被害者を死に至らしめた場合に共同正犯者全員に強盗致死罪が成立するかが問題となった事案において、「相被告人Aは被告人と共謀の上原判示の如く強盗に着手した後、家人に騒がれて逃走し、なお泥棒、泥棒と連呼追跡されて逃走中、警視庁巡査に発見され追付かれて将に逮捕されようとした際、逮捕を免れるため同巡査に数回切りつけ遂に死に至らしめたものである。されば右Aの傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであって、強盗について共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負うべきものである」としている。よって、甲がVに怪我を負わせることの認識していなかったとしても、暴行を加えることを共謀している以上、傷害の結果について責任を負わせることができる。よって、甲には傷害罪が成立する。

2 正しい

本記述では、1で前述した通り、乙の暴行とVの怪我との間に因果関係が認められるかが問題となるが、乙の暴行とVの怪我との間に因果関係が認められるから乙には傷害罪が成立する。

3 正しい

最判昭24.2.8。本記述では、Vに対して嘘の事実を申し向けると共に、Vに対し暴行を加えて30万円を交付させていることから、詐欺罪と恐喝罪のいずれが成立するかが問題となる。判例は、警察官を装って、窃盗犯人に対し「警察の者だが取調べの必要があるから差し出せ」と虚偽の事実を申し向け、かかる窃盗犯人を畏怖させて盗品を交付させたという事案において、「原審相被告人Bに対し同人が窃取した綿糸の買入を世話すると称し同人が綿糸を運搬して来るところを、被告人が刑事だと脅かしてそれを取上げることには手筈をきめ、……Bが綿糸二十捆を家人に運搬させて来るや、被告人は警察官を装うてBに対し『警察の者だがこの綿糸は何処から持ってきたか』と尋ね同人が『火薬廠から持出した』と答えると、その氏名年令職業等を問ひ之を紙に書留める風をした上『取調べの必要があるから差し出せ』と言ひ、若しこれに応じなければ直ちに警察署へ連行するかも知れないような態度を示して同人を畏怖させ、因って同人をして即時その場で右綿糸二十捆を交付させたと言うのであって、右の如く被告人がBに対しその申入れに応じなければ直ちに警察署へ連行するかも知れないような態度を示し、Bがこれにより畏怖の念を生じ、為めに綿糸を交付するに至ったものである以上、恐喝罪をもつて問擬すべきである。」としている。その理由として、判例は、「被告人の施用した手段の中に虚偽の部分即ち警察官と称した部分があつても、その部分も相手方に畏怖の念を生ぜしめる一材料となり、その畏怖の結果として相手方が財物を交付するに至った場合は詐欺罪ではなく恐喝罪となる」ということを挙げている。本記述では、Vは乙の要求に応じないと、更に暴力を振われたり、店を中傷するビラをまかれるかもしれないと畏怖し、30万円を交付したのであるから、甲及び乙には恐喝既遂罪が成立する。

4 正しい

大判大11.2.25。本記述では、甲に乙の行った信用毀損ないし業務妨害行為について共同実行の意思が存するかどうか問題となる。判例は、行為者間に意思の連絡が欠ける場合、そのうちの一人が、他の者と共同犯行の意思をもってその犯罪に参加したとしても、全員の協力によって犯罪事実を実行したものということとはできないとして、共同正犯の成立を否定している。本記述では、乙が虚偽のビラの配ったことは甲に事前の相談なくしてなされたものであるから、甲には、乙が信用毀損罪ないし業務妨害罪を行うことについて乙と意思の連絡があったとはいえず、甲に信用毀損罪ないし業務妨害罪は成立しない。

5 誤っている

最判昭24.10.1参照。本記述では、甲が恐喝罪の共同正犯者であることから、本犯者が盗品等に関する罪を実行した場合に、盗品等に関する罪が成立するのかが問題となる。盗品等に関する罪は、本犯以外の者がその主体となることを本質としているから、本犯であれば、実行共同正犯でたと共謀共同正犯だとを問わず、盗品等に関する罪は成立しないと解されている。判例も、強盗の幫助をした者が正犯の盗取した財物をその情を知って買い受けた場合に強盗幫助の他盗品有償譲受け罪が成立するかが問題となった事案において、「自ら強窃盗を実行するものについては、その窃取した財物に関して、重ねて赃物罪〔注：現盗品関与罪〕の成立を認めることのできないことは疑いのないところである」としている。